

ASYLRECHT Residenzpflicht und Arbeitsverbot

Berliner Zeitung

Donnerstag 11. Juli 2013

Copyright 2013 Berliner Verlag Alle Rechte Vorbehalten



Section: POLITIK; S. 2; Ausg. 159

Length: 472 words

Byline: Steffen Hebestreit

Body

In Artikel 47 des Asylverfahrensgesetzes ist geregelt, dass Asylbewerber für die Dauer von mindestens sechs Wochen, längstens aber für drei Monate in den zuständigen Aufnahmeeinrichtungen wohnen müssen. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge verteilt die in Deutschland gelandeten Flüchtlinge und Asylbewerber auf die Bundesländer. Diese müssen geeignete Sammelunterkünfte bereithalten.

Solange die Betroffenen in den Aufnahmeeinrichtungen wohnen, müssen sie für Behörden und Gerichte erreichbar sein. Nach dieser Zeit sollen sie bis zur Entscheidung ihres Asylgesuchs laut Gesetz "in der Regel in Gemeinschaftsunterkünften untergebracht werden". Diese müssen sich im Verwaltungsbezirk der zuständigen Ausländerbehörde befinden. Diesen Bezirk dürfen die Asylbewerber in vielen Bundesländern nicht verlassen, das ist die sogenannte Residenzpflicht.

Asylbewerber können in dieser Zeit legal kein Geld verdienen. Stattdessen haben sie Anrecht auf Sozialleistungen, die vorwiegend durch Sachleistungen abgedeckt werden. Da ein Asylverfahren 15 bis 20 Monate dauern kann, sieht das Gesetz eine Härtefallregelung vor, nach der Asylbewerber, die sich länger als ein Jahr in Deutschland aufhalten, mit Erlaubnis der Arbeitsagentur eine Tätigkeit aufnehmen können.

Seit CDU/CSU, FDP, SPD und Grüne das Asylrecht im Jahr 1993 massiv verschärft haben, ist die Zahl der Asylbewerber stark zurückgegangen. Asylsuchende, die auf dem Landweg einreisen, kommen per Definition aus einem sicheren Drittland und können nach dem Schengener Abkommen dorthin abgeschoben werden. Die Auswirkungen dieser Regelung sind spürbar. Im Jahr 1992 verzeichneten die Behörden 438000 Asylanträge, im vorigen Jahr waren es knapp 65000.

Allerdings bedeutete dies 2012 einen Anstieg von fast 50 Prozent gegenüber den Vorjahren, was vor allem auf eine wachsende Zahl von Gesuchen aus Serbien und Mazedonien zurückzuführen ist. Dort beheimatete Roma versuchten in großem Maße, hier Asyl zu erhalten. Ihre Anerkennungsquote liegt bei null. Insgesamt werden weniger als zwei Prozent aller Asylanträge anerkannt. In diesem Jahr liegt die Zahl der Anträge deutlich über dem Vorjahr, weil mehr Flüchtlinge aus Afghanistan und Syrien eintreffen.

Neben dem Asylantragsstatus gibt es den Flüchtlingsstatus, der etwas weniger strikte Voraussetzungen hat. Früher erhielten anerkannte Flüchtlinge nur eine befristete Aufenthaltsbefugnis, inzwischen bekommen sie eine unbefristete.

Bei der Ablehnung eines Antrags kann es Gründe geben, die eine Abschiebung des Betroffenen in seine Heimat verhindern, etwa weil dort Bürgerkrieg herrscht oder weil er Repressionen befürchten muss. Das Gesetz hat dafür den Begriff des "geduldeten Aufenthalts". Dabei liegt es im Ermessen der Behörden, einem Betroffenen, der sich länger als ein Jahr legal in Deutschland aufhält, zu gestatten zu arbeiten.

Classification

Language: GERMAN; DEUTSCH

Publication-Type: Zeitung

Subject: DEUTSCHE POLITISCHE PARTEIEN (90%); EINWANDERUNG (90%); FLÜCHTLINGE & VERTRIEBENE (90%); POLITISCHES ASYL (90%); ABSCHIEBUNG (89%); SOZIALE HILFE & WOHLFAHRT (78%); BEWILLIGUNGEN (77%); KRIEG & KRIEGERISCHE AUSEINANDERSETZUNG (74%)

Geographic: DEUTSCHLAND (89%); AFGHANISTAN (74%); SERBIEN (74%); SYRIEN (74%)

Load-Date: July 10, 2013